



## Resolución Directoral N° 00000214 2026

Tocache, 05 FEB. 2026

VISTO, el Memorando N° 0057-2026-GRSM/DRE-UGELSM/DIR, de fecha 23 de enero de 2026, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en relación al cumplimiento de mandato judicial, recaído en el expediente judicial N° 00067-2024-0-2209-JM-LA-01; a favor de JOSE MANUEL BURGA COTRINA, identificado con DNI N° 27058806, y demás documentos adjuntos, con un total de sesenta y cuatro (64) folios útiles, y;



### CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y los programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



## Resolución Directoral N° 00000214 2026

Que, el accionante **JOSE MANUEL BURGA COTRINA** interpone demanda materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° 00067-2024-0-2209-JM-LA-01, siendo así, mediante Resolución Judicial N° 4, de fecha 27 de marzo del 2024, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, que resolvió declarar **FUNDADA** la demanda interpuesta por **JOSE MANUEL BURGA COTRINA**, en contra de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y en consecuencia **NULA** la Resolución Jefatural N° 001603-2023 de fecha 14 de abril de 2023 y, **NULA** la Resolución Directoral Regional N° 3609-2023-GRSM/DRE de fecha 24 de noviembre de 2023 **ORDENO**, *emita nueva resolución administrativa, DISPONIENDO el PAGO DEL REINTEGRO de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante*, la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Mixta Descentralizada -Sede Juanjuí, generándose la Resolución N° 8 de fecha 25 de julio 2024, que **CONFIRMA** la sentencia contenida en la resolución N° 4 de fecha 27 de marzo del 2024 emitido por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, **ORDENARON** que la entidad demandada **CUMPLA** con emitir la resolución administrativa disponiendo el pago de **reintegro** de la **bonificación especial** mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, de su remuneración total o íntegra del demandante, únicamente en los siguientes periodos; desde el 10 de marzo de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2000, desde el 23 de abril de 2001 hasta el 31 de julio de 2001, desde el 01 de abril de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2002 y desde el 03 de abril de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2003, en aplicación de la Ley del Profesorado — Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 como profesor contratado, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales.

Que, con OFICIO N° 3408-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM, el procurador publico regional en mérito al expediente de la referencia, el Juzgado Civil — Sede Tocache, mediante Resolución Número: NUEVE (09) de fecha 02/06/2025; REQUIERE a los Demandados UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – UGEL TOCACHE a la DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARTÍN a fin de que implementen los actos conducentes con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia

Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° 2433-2025-GRSM/DRE de fecha 08 de julio del 2025, que resuelve en su Artículo PRIMERO: Reconocer por mandato judicial recaído en el expediente N° 00067-2024-0-2209-JM-LA-01, a favor de **JOSE MANUEL BURGA COTRINA**, pago reintegro de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al de su remuneración total o íntegra desde el 10 de marzo de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2000, desde el 23 de abril de 2001 hasta el 31 de julio de 2001, desde el 01 de abril de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2002 y desde el 03 de abril de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2003 en aplicación de la Ley del Profesorado — Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 — como profesor contratado, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la





## Resolución **Directoral** N° 00000214 2026

remuneración total permanente; más intereses legales, sin costas ni costos; siendo FUNDADA la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 27 de mayo de 2024: y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 09 de fecha 02 de junio de 2025, emitida por el Juzgado Civil — Sede Tocache. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 04.

Que, con Nota informativa N° 089-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 25 de agosto 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° 00067-2024-0-2209-JM-LA-01, en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Que, precisando el cumplimiento del mandato judicial contenido en la Resolución N° Nueve (9), de fecha 2 de junio del 2025, del Juzgado Civil de la Provincia de Tocache; para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, la oficina de Planilla y el Equipo de Cálculos deudas Sociales de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, remite la hoja de cálculo del beneficio otorgado en el informe N° 003-2026+- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, de fecha 21 de enero 2025, el cual asciende el monto de los devengados la suma de **Seis mil ciento veintiséis Con 84/100 Soles (S/ 6,126.84)**, e interés legal el monto de **Tres ochocientos cuarenta y dos con 58/100 soles (3,842.58)**, ascendiendo un total de **Nueve mil novecientos sesenta y nueve con 42/100 soles ( 9,969.42)**, los cuales han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor desde el mes de agosto 1990, dentro del periodo de la vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, el Informe Escalafonario, planilla de pagos según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Es preciso indicar referente a la resolución N° 4 del 27 de mayo del 2024 en el considerando DECIMO QUINTO, sobre el pago de los intereses legales, corresponde precisar que la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 5715-2013-Junín, fundamento sétimo señala: "A mayor abundamiento de razones esta Suprema Sala ha fijado como doctrina jurisprudencial que el no pago oportuno o diminuto de una pensión general el pago de intereses legales bajo los alcances del artículo 1242° y siguientes del Código



## Resolución *Directoral* N° 00000214 2026

Civil; criterio jurisprudencial que debe ser extendido para el ámbito de las relaciones contractuales de los trabajadores del sector público, desde que este Supremo Tribunal también ha precisado reiteradamente que las acreencias del Estado no devengan intereses bajo el ámbito del Decreto Ley N° 25920, pues lo normado en este Decreto Ley, se circunscribe únicamente a créditos de naturaleza laboral, dentro del ámbito de las relaciones de la actividad privada, por lo que corresponde reconocer que entre los trabajadores del Estado sujetos al régimen laboral de la actividad pública, los adeudos no pagados de manera oportuna o pagados de manera de forma diminuta, generan el pago de intereses legales, a que se refieren los artículos 1242 y 1246 del Código Civil", en cuya virtud resulta procedente ordenar el pago de los intereses legales, conforme lo dispone el artículo 1242º y siguientes del Código Civil (Interés legal simple no capitalizable) conforme ha precisado en reiterada jurisprudencia este Supremo Tribunal.



Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en *el Informe N° 003-2026-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS* de fecha 21 de enero del 2026,

De conformidad con lo establecido por el artículo 4º del D.S. N° 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, mediante **Ley N° 32513 — del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026.**

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL**, a favor del demandante **JOSE MANUEL BURGA COTRINA**, identificado con DNI N° **27058806**, recaídos en el expediente judicial N° **00067-2024-0-2209-JM-LA-01**, DISPONIENDO el PAGO DEL REINTEGRO de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante, **desde el 10 de marzo de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2000, desde el 23 de abril de 2001 hasta el 31 de julio de 2001, desde el 01 de**





## Resolución Directoral N° 00000214 2026

abril de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2002 y desde el 03 de abril de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2003 en aplicación de la Ley del Profesorado — Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 — como profesor contratado. El resultado cuantitativo de los devengados por preparación de clases y evaluación y sus respectivos intereses legales se informa mediante informe N° 003-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, cuyos montos son la suma de Seis mil ciento veintiséis con 84/100 Soles (S/ 6,126.84), e interés legal el monto de Tres mil ochocientos cuarenta y dos con 58/100 soles (3,842.58 ), asciendo un total de Nueve mil novecientos sesenta y nueve con 42/100 soles ( 9,969.42), siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 27 de marzo del 2024, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 9 de fecha 2 de junio de 2025, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.



| Apellidos y Nombres del Demandante | N° Resolución RDR  | N° de Expediente Judicial     | Periodo                                                                                                                                                                                                                                                 | Devengados S/ | Interes Legal S/ | TOTAL S/    |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| JOSE MANUEL BURGA COTRINA          | 2433-2025-GRSM/DRE | N° 00067-2024-0-2209-JM-LA-01 | desde el 10 de marzo de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2000, desde el 23 de abril de 2001 hasta el 31 de julio de 2001, desde el 01 de abril de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2002 y desde el 03 de abril de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2003 | S/ 6,126.84   | S/ 3,842.58      | S/ 9,969.42 |



**ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR** a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

**ARTÍCULO TERCEDRO. - PUBLICAR**, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: [www.ugeltch.com](http://www.ugeltch.com), para su difusión correspondiente.

**Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;**



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL  
EATR/AJ  
VGER/ GRRHH

